

0001364-93.2016.8.26.0374

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SAMUEL BORTOLINI DOS SANTOS

Comarca: Morro Agudo

Foro: Foro de Morro Agudo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1188/2016 - Delegacia de Polícia de Morro Agudo, 304/2016 - Delegacia de Polícia de Morro Agudo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Morro Agudo

Foro de Morro Agudo

Vara Única

Rua Basílio Otávio, 313, Morro Agudo-SP - cep 14640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001364-93.2016.8.26.0374 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001364-93.2016.8.26.0374

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1188/2016 - Delegacia de Polícia de Morro Agudo, 304/2016 - Delegacia de Polícia de Morro Agudo

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMUEL BERTOLINO DOS SANTOS

Vistos.

Conforme se verifica nos autos, é caso de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, entre a data do fato (15.09.2016) e o dia de hoje decorreu lapso temporal superior a 6 (seis) anos, inexistindo causas de interrupção da prescrição, conforme infere nos autos, uma vez que o recebimento da denúncia foi tornado sem efeito (fl. 193), sendo assim, de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Ademais, ao tempo do crime, o autor do fato LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, devendo o prazo prescricional, in casu, ser reduzido pela metade, à luz do art. 115, do Código Penal.

Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de LUIS FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e o faço, com fundamento nos art. 107, IV, art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com anotações e as comunicações necessárias.

P.I.C.

Morro Agudo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA